

עין משפט‏
נר מצוה

לו:

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

מסורת הש"ס

יחזיר לשלפניו. כל חזי נזקו ושלפני פניו יפסידו: **יחזיר לנלוך**. איש לפי מה שהיה לו צו מצעי ליה: **שפסו ניוק דו'**. וכן שני וכן שלישי הלכך אין שמירתו אלא עליו: **יחזיר לבעלים מצעי ליס**. דאין על הצעלים להפסיד מנה שהיה להן צו משעת נזק הראשון שהרי לא היטה שמירתו עליהן אלא על הניזק וכשהניזק לשני איצד ראשון מנה שלו ותפסו שני ונעשה עליו שומר וכן כולן נעשו שומרי שגר לשמור חלק הצעלים כההיא הגאה דמשתלמי נזקיהו מהשור דלא אעריקו ליה צעלים לאגמא: **אס יש צו מוטר צנוקיו**. כגון שהיה נזקו של רביעי מרובה משל חמישי כגון שור של רביעי שזה מנה יש לו צמזיק חזי מנה ושל חמישי שזה י' ואין לו על זה אלא דינר זהב יחזיר דינר זהב לשלפניו וכן כולן אס נזקו של ראשון יוטר על של אחרון: **משום פשיעת שומרי' נגעו צב**. לחייב את הנזקין הראשונים ור' ישמעאל היא: **צנוק מפני'**. ולא מטרה לאוקמי פלוגמא דר"מ ור"ש

לאיצא דחד. ואי קשיא נוקמא לדר"מ נמי כר' עקיבא וכשפסו ניוק וכדשניין דמאי טעמא מפסוקין לה מר' עקיבא משום דקמני יחזיר לשלפניו והא אוקמינן אס יש צו מוטר צנוקין לא אפשר לאוקמא כר' עקיבא דאי אמרת ר' ישמעאל היא אלטרין לאשמועינן דאחרון אחרון נשכר דקמ"ל הואיל ותפסו ניוק נעשה עליו שומר [שכרן] וקס ליה צרשמיא ואע"ג דלא נקסו השור צד"ז כדקא צעינן לר' ישמעאל אלא לר"ע ל"ל למיתני כלל צלא תפיסה נמי הוי אחרון נשכר: **הקדישו ניוק דו'**. ל"ג (מאי בינייהו): **הסוקע**. המכסה כנגד אזנו לשון מורי. ל"א תקיעה ממש: **נוטן לו פלע**. דמי צושמו לצד קורא ונוק ורפי' אס ישנס שס: **הסור דפקע ליה**. והיה זה תפוס משלו דאי לאו הכי לא מגבינן ליה צצבל: **פלע לורי**. ד' וזו"ס: **פלע מדינה**. שמינית שצסלע לורי והוא חזי דינר וכל מקום ששנינו שוס כסף מדינה צין סלע צין שקל הוי שמינית לצורי: **פלגא אכתי ולימתי צמתי'** חזר וגנח לשור אחר שזה מאמס האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים וזו ושלפניו דינר זהב ושנים הראשונים הצעלים וניזק ראשון י"צ דינר וסלע מדינה שהוא חזי דינר אלא ש"מ לא תני תנא סלע מדינה וזהו שני צעירא דרצנן הוא: **כסף לורי**. הסלע ד' דינר והדינר משקלו וזה"ו וכן קורין צקושעטנייאל לזכס"ו דינר והוא שנים ומחלה למשקל הצבול: **הואיל ופלגא דווחא הוא**. דמיחייב ותי וסו לא כסיפא לי מילתא למישקליה נצביה לעניים: **אנן יד עניים אנן**. רב יוסף הוה גבאי צבילהי החובל (לקמן ד' גג).

דינר וסלע מדינה שהוא חזי דינר אלא ש"מ לא תני תנא סלע מדינה וזהו שני צעירא דרצנן הוא: **כסף לורי**. הסלע ד' דינר והדינר משקלו וזה"ו וכן קורין צקושעטנייאל לזכס"ו דינר והוא שנים ומחלה למשקל הצבול: **הואיל ופלגא דווחא הוא**. דמיחייב ותי וסו לא כסיפא לי מילתא למישקליה נצביה לעניים: **אנן יד עניים אנן**. רב יוסף הוה גבאי צבילהי החובל (לקמן ד' גג).

מנהו לעניים ולא נדר ור"מ פירש שזה לא היה רואה לחזור צו דינר וסלע מדינה וא"ל רב יוסף דיד עניים אנן וחינן צו צמעמד שלשתן אפן

נפשאי, ובתר הכי יתיבא אנא סלע לעניי מירדי. ואמי' ליה רב יוסף אנן יד עניי אנן וכיון דאמרת ליתבזה לעניי כאלו אמרת מנה לי בידך תהוו לפל' במעמד שלשתן קנה, ותוב לית לך רשותא לשנותה. דת"ר האומ' סלע זו לצדיקא עד שלא באת ליד גבאי מתר לשנותה, משבאת ליד גבאי אסור לשנותה ואנן השתא יד עניי אנן וכאלו באת ליד גבאי וכוך בה עניי ותוב לית לך למשקלה השתא ולאחוררה בתר הכי. שמעינן מינה דעניי כיתומין ניהוו מדפשטין רבין גמליאל ובית דינן אביהן שמתומין, ובהדיא גמור רבנן במסכת גיטין יתומין הוי הן כהקדש וכו'. תנן דתם חתוקע לחבירו נתן לו סלע. פשטנא מיהא דאמר ר' יהודה אמ' רב אסי כל כסף קצוב האמור בתורה כגון ל' שלעבד ונ' שלאנוס ושלמפתח וק' שלמוציא שר עד כולן כסף צורי והוא שקל הקודש שמשקלו ד' דינ', ושלדבריהן כגון זה הסלע וכגון ר' זון כתובת בתולה וכיוצא בהן כולם כסף מדינה שמהן כספים דרבנן. כסף שלתורה רביע שקל. ופירשו בשמועה זו כי זו הסלע ששניה לשלם החתוקע הוא פלגו דרוחא דרייקי' מנה מרקתני שהסלע פלגו דרוחא וכלל הסלע ארבעה וזוים נמצאו שתי סלעים וזו דאורייתא והוא דינר מכלל כ' דינ'. שבחמשת שקלים שלכבוד. ושדר רב אשי לרב אחא שבסר וזוי כפדינן בנו פשטי' מיהא דרב אשי דדינרי דתנינן ארבינא כסלע אינון וזוי ומעשה דרב אשי נפרשנהו במקומו בעזרת שמויינו. ושאר השמועה פשוטה היא. ותקיעה בקול באזנו ולא בהכאת יד כדאמרי' המביעת את חבירו פטור מדיני אדם כיצד תקע לו באזנו ותרשו פטור אחוז ותקע בו חייב והכא בשאחוז ותקע בו ולא הזיק.

כגון שתפסו ניוק בו'. ודוקא לר' ישמעאל הוא נעשה שומר שגר א' אצל לר' עקיבא דלמר שותפין נינהו וכיחש ושיצח הוי צרשות הניזק לא נעשה שומר שגר אלא מחלקו דעל כל אחד מוטל לשמור חלקו והשתא אחי שפיר דצין ר' מאיר וצין ר' שמעון אחייר צשמסו ניוק ולא כפירוש הקונטרס:

אם יש בו מותר בנזקיו בו'. והשתא אחרון אחרון נשכר דמתניתינן אאחרון צצכולס דהוא החמישי קאי אצל פעמים שהרביעי אין לו כלום והשלשי יש לו כגון שזקיק ד' וה' שוס וזקיק ג' יתריס א' ואפי' חמישי נמי פעמים שאין לו כל נזקו אס זקזיק אלא חלקו על של רביעי ומיהו כסכל הנזקין שצין כולן מפסדין והאחרון נשכר:

נותן לו סלע. צסלע מדינה איירי כדמוכח צסמוק ומנה דר"י הגלילי הוא מנה לורי כדמוכח צצחובל (לקמן דף ט:.) ותימנה לומר שחלוקים כ"כ זה מנה דסלע מדינה אחד מתמאטים צמנה לורי ונראה לר"מ דלא פליגי אלא האי צעני והאי צערי ומיחו מדקאמר צצחובל (שס) הא אלא הא ר"י הגלילי משמע קצת דפליגי מ"מ אע"ג דפליגי מצינו למימר דזה דיבר צעשיר וזה דיבר צעני כר"מ דא"ל שאס צושמו של עני סלע שלא יעלה צושמו של עשיר (ג) או פחות או יוטר ממנה: **וישאל דבריהם בכף מדינה**. ונראה לר"י דרצ יתורה לא איירי אלא צסלעים דומיא דכסף האמור צתורה דמפרש פ"ק דקדושין (דף יא.) כסף קצוב ולא מצינו כסף קצוב צתורה אלא סלעים כדמפרש התס ה' סלעים לפדיון הצינ ג' של אונס ק' של מוציא ש"ר וי' של עבד ודומיא דהני הוי של צצביהס אצל שאר מטצעות של צצריהס הוי כסף לורי דהא מנה של ר"י הגלילי הוי כדמוכח צצחובל (לקמן דף ט:.) וכתובה נמי הוי מאמס וזו של לורי למ"ד כתוצת אשה דרצנן כמו למ"ד דאורייתא דנפקא לן כממוהר הצמולות דלא פליגי רצצ"ג ורצנן צצפרק צתאר דכתובות (ד' ק'): אלא אס נותן לה ממעות ארץ ישראל או ממעות קפוטקיא אצל לכ"ע נותן לה שזה מאמס וזו ממעות לורי ואפילו כתוצת אלמנה שהיא דרצנן

לכ"ע הוי מנה לורי דצפ"ק דכתובות (דף יב.) משמע קצת דשל צתולה כפלים משל אלמנה גצי אחד אלמנת כהן ואחד אלמנת ישראל: **יד עניים אנן**. וא"ת צלא יד עניים נמי מחייב צדקה צצמריה כדדרשנין צפ"ק דר"ה (דף א.) ופצין זו צדקה וי"ל דכמו שאין אדם מקדיש דבר שלא צא לעולם ה"ג אין אדם נותן צדקה דבר שלא צא לעולם וכשאמר ניתציה לעניים הוי זה החוצ כמו שלא צא לעולם וכן אס היה אומר ניתציה להקדש לא היה הקדש קונה ונהי שאס היה אומר חוצ זה לכשיצא לידי אצנהו להקדש או לצדקה דומה שמתחייב מטעם נדר אצל זה לא אמר כן אלא אמר מן הצדקה אלא היה רואה ללוותו לפי שעה ולהחזיר אחר לעניים ואמרינן צפ"ק דערבין (ד' א.) האומר סלע זו לצדקה עד שלא צא ליד גבאי מוטר לשנותו משצא ליד גבאי אסור לשנותו':

דמתני' ר' עקיבא היא דאמי' שותפי נינהו אמרי רבא ורבינא אין כשמואל דאמי' רישא ר' ישמעל וסיפא ר' עקיבא. איתמר גמי אמר ר' יוחנן הקדישו ניוק איכא בינייהו. לר' שמעון מוקדש לר' מאיר אינה מוקדש. וקיימא אר דכל מקום שחולקין ר' ישמעל ור' עקיבא הלכה כר' עקיבא, וכן ר' מאיר ור' שמעון הלכ' כר' שמעון. וכיון דקאי ר' שמעון כר' עקיבא כדאוקמי' רבא ורבינא דהוא בתרא, ודר' יוחנן גמי מסייע להו, ש"מ הילכת' כר' שמעון דמתני'. ודייקינן מפתני' ואשתכחן חלוקתם לפי חשבון ממון וזהו פירושה, שור שוה ר' שנגח שור שוה ר' ואין הנבלה יפה כלום נכנס השור בשותפות ביניהן נמצא שור זה חציו לניזק וחציו למזיק. חזר ונגח שור אחר שוה ר' הפסידו הניזק והמזיק מנה ונשאר להן מנה נמצא השור הזה חציו לניזק ולמזיק. וחציו לניזק השני חזר ונגח שור אחר שוה ר' עוד הפסידו שלשתן מנה כל אחד לפי ממונו הניזק והמזיק היה להן בשור מנה הפסידו ר' וזו ונשאר להן ר' וזו הניזק השני היה לו בשור מנה הפסידו ר' וזו ונשאר לו ר' וזו והניזק האחרון נוטל חצי הנזק והוא מנה וזהו ששינו האחרון והוא הניזק השלישי נוטל מנה והניזק השני נוטל ג' וזו והניזק הראשון והמזיק כל אחד דינ' והב שהוא כ"ה וזו אלו דמי השור וזה חלוקתם מפורשת לפי חשבון ממון איתבריהו דר' שמעון כר' עקיבא אינה לוח האי סברא ורבא ורבינא דבתרא הוא וכן הלכה. והוא דתקע ליה לחבריה וחייבה מיהא דתנן התוקע לחבירו נותן לו סלע. ופשיטין דהאי סלע פלגא דרוחא הוא. ואמי' ההוא גברא דתקעו ליה הואיל ופלגא דרוחא הוא לא בעינא

ב א מיי' פ"ט מה' נזק ממון ה' יג סגג עשין סו טו"ע ח"מ ס' תא סעי' ב:

ג ב מיי' שס הלכה יב טו"ע שס סעף א': ד ג מיי' פ"ג מה' חובל ומזיק ה' ע סגג עשין ע טו"ע ח"מ ס' תכ סעי' תא:

ה ד מיי' שס הלכה י' ופ"ג מה' טוען ונטען הלכה ב ופ"א מה' ערסן הלכה ד ופ"א מה' שקלים הלכה א ב ג ד ופ"א מה' נערה צתולה ה' א ופ"ג ה' א טו"ע שס סעי' מנ וס' פת סעף א' וטו"ע י"ד ס' שוה סעי' א וס' רצד סעי' ו:

ו ה טו"ע י"ד ס' רנח סעף ח וסעף ט:

לעני רש"י

^{[קושטנטינ"א} ^{[קושטנטינ"ו} ^[גובל"א]. קושטא (אסטנבול).

רבינו הגנאל

יחזיר לכולם מבעי ליה, דלכולהו שותפי נינהו. ואמר רבא לעולם ר' ישמעל, וכגון שתפסו ניוק בתורה משכבן לגבות ממנו דנעשה עליו שומר שגר ונתחייב לנזקים, דקיימ' לן המלוה על המשכון שומר שגר. ודחי' איהבי' יחזיר, לשלפני יחזיר לבעליו מביעי ליה, שאחריות השור על הניזק הוא ומשלו חייב לשלם הנותר לבעליו חייב להחזיר. ופירק צבינא ליקיי' דבוי רבא ואמי' הכי קתני אם יש בו מותר בנזקין יחזיר, וכן אמר ר' יוחנן משום פשיעת שומרין נגזו בה. ופי' כגון שור שוה ר' שנגח לשור שוה ר' ואין הנבלה יפה כלום נתחייב המזיק לתת לניזק ק' שוהוא חצי נזקין, עוד חזר ונגח שור שוה ק' שנוקן [ג'] עוד חזר ונגח שור ק' נזקן ג' וזו, משלם הניזק הראשון מן המנה שהוא נשח במזיק ג' וזו לאחרון ונ' הנשארים מחזורים לניזק השני, נמצא השני נשחר מן המנה שלו ג' וזו, כיוון שתפסו לשור הניזק השני נתחייב באחריותו, ולעולם כך הן חולקין וחצי השור לעולם חזור לבעלים, ונכנסו הנזקין במקומן ונתחייבו לשלם, דיכל למימר להן אלו שבתקין לתוראי בהדיא והניא נטריה ולא הוה גנח השתא דפשתתון ולא נטרותן ליה נזקין עלייהו רמו. ואקשי' אמי' סיפא ר' ישמעל אומ' שור שוה ר' שנגח שור שוה ר', עד האחרון נוטל מנה כר'. פיר' האי גברא לאו איתורטי אחרת והדר ביה מדלא קתני תדרי' בי אלא הכי קאמי' ליה ליתבזה לי השתא לדידי אקול אברי

מסורת הש"ס

א) צרכות לו. וסס נקמן].
ב) ס"א ל"ג. א לקמן ט.
דקדושין יא': צכורות נג.
ה) נזיקין לג. וש"נ].
ו) קדושין יא. ע"ש צכורות נ: ע"ש].
ז) ג' ב"ס': אלו, וזהו, לזכר.
ח) עיין מהר"ם. טו) עיין מהפריש מוס'. על ד"ז,
י) ויע' תוספות ערכין ו. ד"ה משצבת].



הגהות הב"ח

א) גמי לשלפני יחזיר לנלוס מצעי ליה: (ב) תוב' ד"ה נטון וכו' צושמו של עשיר פחות או יוטר מסלע סעי'ד:



הגהות הגר"א

[א] תורה' וכל כ' רנאה לר"י כו'. י"ב אצל ר"ח חולקן וכו' הימצי"ס:



מוסף רש"י

התוקע לחבירו. הכהו על אזנו, לשון מורי, ל"א חתוקע ממס (לקמן ט.) צלאנו, לשון רביעי הלוי ורביע חוקן למדע סהכסו אלא החוקן (קדושין יא:) כצו צלאנו, ורמיה לנשון מורי צצ"ק וכלן ששמי חתוקע ממס שתקע אל מתי צצוקע ק' (משל) ככ לו שמיס ככסס על ק' צצריהס לריות ערביס צצצין אחרס (בבברות ג.) נותן לו סלע. משום צושט (לקמן ט.) ק' שעיור דמי צושמו ללדס צציו (קדושין יא.). כי רובכלא. מוכר צצירות של צצמיס (גיטין ג.) ככתור זה שמונה מעותיו (ערבין ג.) כי רובכלא דמחר העיירות צצפרגמציא שלו ורובלן ומכריז לו י' מחטין וסוסות אקצרוס, הוי' לחשצי ולחיל (נזיר אב.) כל כסף האמורא דמחר, ורובל דלא מצי שקל אלא כסף הוי דינר לורי (בבברות ג.) ושל דבריהם מדינה. שמינית שצכסף לורי, אס סלע הוה שמינית שצסלע עניינא דמחר (קדושין יא. וכעיי"ז בבברות ג.)



רבינו הגנאל (המשך) ליה, ליתביה לעניי. הדר אמי' להו ליתבזה לי איזיל איברי נפשאי כר' אמי' ליה ר' יוסף ככר וכו' ביה עניי כר'. פיר' האי גברא לאו איתורטי אחרת והדר ביה מדלא קתני תדרי' בי אלא הכי קאמי' ליה ליתבזה לי השתא לדידי אקול אברי מנה לי בידך תהוו לפל' במעמד שלשתן קנה, ותוב לית לך רשותא לשנותה. דת"ר האומ' סלע זו לצדיקא עד שלא באת ליד גבאי מתר לשנותה, משבאת ליד גבאי אסור לשנותה ואנן השתא יד עניי אנן וכאלו באת ליד גבאי וכוך בה עניי ותוב לית לך למשקלה השתא ולאחוררה בתר הכי. שמעינן מינה דעניי כיתומין ניהוו מדפשטין רבין גמליאל ובית דינן אביהן שמתומין, ובהדיא גמור רבנן במסכת גיטין יתומין הוי הן כהקדש וכו'. תנן דתם חתוקע לחבירו נתן לו סלע. פשטנא מיהא דאמר ר' יהודה אמ' רב אסי כל כסף קצוב האמור בתורה כגון ל' שלעבד ונ' שלאנוס ושלמפתח וק' שלמוציא שר עד כולן כסף צורי והוא שקל הקודש שמשקלו ד' דינ', ושלדבריהן כגון זה הסלע וכגון ר' זון כתובת בתולה וכיוצא בהן כולם כסף מדינה שמהן כספים דרבנן. כסף שלתורה רביע שקל. ופירשו בשמועה זו כי זו הסלע ששניה לשלם החתוקע הוא פלגו דרוחא דרייקי' מנה מרקתני שהסלע פלגו דרוחא וכלל הסלע ארבעה וזוים נמצאו שתי סלעים וזו דאורייתא והוא דינר מכלל כ' דינ'. שבחמשת שקלים שלכבוד. ושדר רב אשי לרב אחא שבסר וזוי כפדינן בנו פשטי' מיהא דרב אשי דדינרי דתנינן ארבינא כסלע אינון וזוי ומעשה דרב אשי נפרשנהו במקומו בעזרת שמויינו. ושאר השמועה פשוטה היא. ותקיעה בקול באזנו ולא בהכאת יד כדאמרי' המביעת את חבירו פטור מדיני אדם כיצד תקע לו באזנו ותרשו פטור אחוז ותקע בו חייב והכא בשאחוז ותקע בו ולא הזיק.